

(d) その他の調整手続き

労働審判制度は労働審判法に基づいて行われる制度で、その目的は、労働審判法第1条に「この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判を行う手続を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ること」と示されています。

個別労働紛争解決制度は、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」（個別労働紛争解決促進法）に基づいて行われる制度で、その目的は、第1条に「この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争（労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。）について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ること」と示されています。なお、あっせんの手続きは非公開となっていますので、プライバシーは守られます。また、第4条では、「当事者に対する助言及び指導」が示されており、「都道府県労働局長は、個別労働関係紛争に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。」と規定されています。また、第5条の「あっせんの委任」では、「都道府県労働局長は、前条第一項に規定する個別労働関係紛争について、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。」と規定されています。

(4) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する

法律（男女雇用機会均等法）

男女雇用機会均等法の目的は、第1条に「この法律は、法の下での平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進すること」と示されています。

(a) 基本的理念

第2条では、基本的理念が次のように示されています。

第2条

この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。

2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。

(b) 性別を理由とする差別の禁止

具体的な禁止内容は、第5条および第6条に示されています。

第5条

事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわらず均等な機会を与えなければならない。

第6条

事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

- 一 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進、降格及び教育訓練
- 二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生措置であつて厚生

労働省令で定めるもの

三 労働者の職種及び雇用形態の変更

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

なお、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第13条では、「深夜業に従事する女性労働者に対する措置」が定められており、「事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする。」とされています。

(c) 性別以外の事由を要件とする措置

第7条では、労働者の性別以外の事由を要件とするもののうちで、男性と女性の比率その他の事情を勘案して、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある事項を、業務の性質に照らして特に必要である場合や、事業の運営の状況に照らして雇用管理上特に必要である場合、その他の合理的な理由がある場合以外はしてはならないと規定しています。

厚生労働省では、この第7条の要件を間接差別としており、具体的には、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条に、下記の3つを上げています。

- ① 身長、体重、体力などを要件とする
- ② 総合職の募集・採用・昇進・職種変更で、転居を伴う転勤に応じることが要件とする
- ③ 昇進で、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とする

(d) 女性労働者に係る措置に関する特例

第8条によると、女性のみを対象または有利に取り扱うことは妨げてはいません。

第8条

前3条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。

女性のみを対象としたり、女性を有利に取り扱う措置を講じたりすることをポジティブアクションとしており、法令違反とはなりません。ポジティブアクションの例としては、営業職に女性がほとんど配置されていないとか、課長以上の管理職は大半が男性であるなどの場合に、その差を解消しようとするための積極的な取組みなどが挙げられます。

(e) 婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等

第9条は、婚姻、妊娠、出産等を対象にした禁止行為が定められています。

第9条

事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

この条文は、労働派遣が行われている場合には、派遣先にも適用されます。

(f) 職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置

第11条では、セクシャルハラスメントをなくすために事業主が取らなければならない対策を示しています。

第11条

事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

この条文は、労働派遣が行われている場合には、派遣先にも適用されます。

なお、セクシャルハラスメントについては、厚生労働省が下記の「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(第2項抜粋)を公表しています。

2 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容

(1) 職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの(以下「対価型セクシュアルハラスメント」という。)と、当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの(以下「環境型セクシュアルハラスメント」という。)がある。なお、職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれるものである。また、被害を受けた者(以下「被害者」という。)の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、本指針の対象となるものである。

(2) 「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、

当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれる。取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等であっても、当該労働者が業務を遂行する場所であればこれに該当する。

(3) 「労働者」とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する労働者の全てをいう。また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者についても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の2の規定により、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、法第11条第1項及び第11条の2第2項の規定が適用されることから、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者についてもその雇用する労働者と同様に、3(1)の配慮及び4の措置を講ずることが必要である。なお、法第11条第2項、第172条第2項及び第18条第2項の労働者に対する不利益な取扱いの禁止については、派遣労働者も対象に含まれるものであり、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該者に派遣労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントの相談を行ったこと等を理由として、当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒む等、当該派遣労働者に対する不利益な取扱いを行ってはならない。

(4) 「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等が、それぞれ含まれる。当該言動を行う者には、労働者を雇用する事業主(その者が法人である場合にあってはその役員。以下この(4)において同じ。)、上司、同僚に限らず、取引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、顧客、患者又はその家族、学校における生徒等もなり得

る。

- (5) 「対価型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることであって、その状況は多様であるが、典型的な例として、次のようなものがある。

イ 事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、当該労働者を解雇すること。

ロ 出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、当該労働者について不利益な配置転換をすること。

ハ 営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、当該労働者を降格すること。

- (6) 「環境型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることであって、その状況は多様であるが、典型的な例として、次のようなものがある。

イ 事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。

ロ 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、当該労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。

ハ 労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。

なお、同指針第4項に「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容」が示されており、下記の4項目が挙げら

れています。

- ① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- ② 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ③ 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- ④ ①から③までの措置と併せて講ずべき措置

(5) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（高年齢者雇用安定法）

高年齢者雇用安定法の目的は、第1条に「定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総論的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与すること」と示されています。

(a) 高年齢者と高年齢者等の定義

対象となる高年齢者と高年齢者等の定義は、第2条に次のように示されています。

第2条

この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。

2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。

一 中高年齢者である求職者（次号に掲げる者を除く。）

二 中高年齢失業者等（厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者をいう。）

なお、高年齢者の年齢は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則

の第1条に「55歳」と示されています。また、中高年齢者の年齢は、同規則の第2条に「45歳」と示されています。

(b) 事業主の責務

事業主の責務は、第4条に規定されており、次の努力義務が課せられています。

- ① 雇用する高年齢者について、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会の確保等が図られるよう努めるものとする。
- ② 雇用する高年齢者について、その意欲及び能力に応じて就業することにより職業生活の充実を図ることができるようにするため、その高齢期における職業生活の設計について必要な援助を行うよう努めるものとする。

(c) 定年を定める場合の年齢

事業主が定める定年の条件は、第8条に「事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。」と示されています。

(d) 高年齢者雇用確保措置

第9条

定年（65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。）の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置（以下「高年齢者雇用確保措置」という。）のいずれかを講じなければならない。

一 当該定年の引上げ

二 継続雇用制度（現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。）の導入

三 当該定年の廃止

2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であってその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約す

る契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。

なお、特殊関係事業主については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の3に、次の者と示されています。

- ① 事業主の子法人等
- ② 事業主を子法人等とする親法人等
- ③ 事業主を子法人等とする親法人等の子法人等
- ④ 事業主の関連法人等
- ⑤ 事業主を子法人等とする親法人等の関連法人等

(e) 募集及び採用についての理由の提示等

第20条第1項では、「事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢（65歳以下のものに限る。）を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。」と規定されています。また、第2項では、「厚生労働大臣は、前項に規定する理由の提示の有無又は当該理由の内容に関して必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。」と規定されています。

なお、平成29年1月から、65歳以上の労働者も「高年齢保険者」として雇用保険法の適用対象となりました。

(6) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（育児・介護休業法）

育児・介護休業法は、労働権に関する法令で、育児や介護を行う労働者の職業生活と家庭生活の両立が図れるようにすることを支援するための法律です。

(a) 目的

育児・介護休業法の目的は、第1条に次のように示されています。

第1条

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

ここでは、事業者が育児休業及び介護休業に関する制度を設けることを定めています。なお、対象家族は、「配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、父母及び子（これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。）並びに配偶者の父母をいう。」と第2条第4号に定義されています。

(b) 育児休業の申出

第5条では、育児休業を申し入れることができる時期が定められています。

第5条

労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が一歳6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

(c) 不利益取扱いの禁止

第10条では、事業主に対して、「労働者が育児休業申出等をし、若しくは育

児休業をしたこと又は出生時育児休業申出等（著者略記）を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と定めています。

(d) 介護休業

介護休業に関しては、第11条第1項と第2項で次のように示されています。

第11条

労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあつては、第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

- 2 前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、同項の規定による申出をすることができない。
 - 一 当該対象家族について3回の介護休業をした場合
 - 二 当該対象家族について介護休業をした日数が93日に達している場合

なお、第26条で、「事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。」と規定されています。

(e) 子の介護休暇と所定外労働の制限

子の看護休暇は第16条の2「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図

るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話をを行うための休暇を取得することができる。」と規定されています。また、第16条の8で、「事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。」と規定されています。さらに、第19条では、「事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間（「深夜」という。）において労働させてはならない。」と規定されています。さらに、第23条第2項で、「事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置を講じなければならない。」と規定されています。

(f) 介護休暇

第16条の5第1項で、「要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話をを行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日を限度として、当該世話をを行うための休暇を取得することができる。」と規定されています。なお、第16条の6で、「事業主は、労働者からの前条第1項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。」と規定されています。

また、第25条では、「事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境

が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。

(7) 障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）

障害者雇用促進法第37条第2項に雇用の義務や障害者雇用納付金制度の対象となる障害者が規定されており、「身体障害者、知的障害者、精神障害者（精神障害者保険福祉手帳の交付を受けているものに限る。）をいう」と示されています。

第38条第1項には、「雇用に関する国及び地方公共団体の義務」が定められており、「勤務する対象障害者である職員の数が、当該機関の職員の総数に、障害者雇用率を下回らない率であって政令で定めるものを乗じて得た数未満である場合には、対象障害者である職員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、対象障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。」と規定されています。なお、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第2条で、障害者雇用率は100分の2.6と定められています。また、同法第38条第2項に「職員の総数の算定に当たっては、短時間勤務職員は、厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。」と規定されていますので、パートやアルバイトも含まれます。また、同法第43条で、「一般事業主の雇用義務等」が定められており、「法定雇用障害者数」以上であるようにしなければならないと規定されています。なお、第50条第1項で「調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額を超える事業主に対して、その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数を単位調整額に乘じて得た額に相当する金額を、当該年度分の障害者雇用調整金として支給する。」と規定されています。一方、第53条第1項で「事業主から、毎年度、障害者雇用納付金を徴収する」と規定されており、第2項で「事業主は、納付金を納付する義務を負う。」とされています。納付金の額については、第54条第

1項で「調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数の合計数を乗じて得た額とする。」と規定されています。

(8) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（労働者派遣法）

労働者派遣法の目的は、第1条に「職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資すること」と示されています。

派遣労働者の雇用主は派遣元会社になりますので、賃金の支払いや社会保険の加入についての責務は派遣元にあります。また、請負契約の場合には、発注者が請負労働者に直接命令を行うことはできませんが、労働者が派遣先で就労する場合には、派遣先の指揮命令を受けます。また、労働基準法関連法規の規定の義務は、派遣先が負うとされていますので、労働時間管理の義務は派遣先にあります。なお、派遣労働者に対し時間外労働や休日労働を行わせる場合には、派遣元の事業場で締結・届出された36協定が必要となります。

派遣先が派遣労働者を依頼する場合には、「あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。」と規定されています（第26条第7項）。また、派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならないとされています（第26条第6項）。派遣期間については、第35条の3に、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならない。」とされています。

また、派遣先の都合による労働者派遣契約の解除の場合には、第29条の2で「派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。」とされています。さらに、第30条では、「特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等」として、派遣元事業主に対して下記の内容が努力義務として規定されました。

- ① 派遣先への直接雇用の依頼
- ② 新たな派遣先の提供
- ③ 派遣元での（派遣労働者以外としての）無期雇用
- ④ その他安定した雇用の継続を図るための措置

なお、第40条では、「適正な派遣就業の確保等」が定められており、セクシヤルハラスメントなどの防止や就業環境の維持、派遣先労働者が利用している診療所や給食施設などの利用に対して、必要な措置を講じることを定めています。なお、第40条の2第2項で、派遣可能期間は3年とされており、同第4項で「派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、（中略）、過半数労働組合等の意見を聴かなければならない。」と規定されています。また、第40条の9第1項で、「派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」と規定されています。ただし、60歳以上の定年によって退職した人は除かれます。

(9) その他労働関係法の目的

過去の出題を見ると、法律の目的だけを問う問題もありますので、実際に問われた法律の内容を下記に示します。

(a) 最低賃金法

最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障すること

により、労働条件の改善を図り、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することが目的とされています。最低賃金については、地域別最低賃金が時間単位で決められ、使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対しては、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。派遣労働者の最低賃金は、派遣先の事業場の所在地で決められます。

(b) 労働契約法

労働契約法は、個別の労働関係の安定に資することを目的とした法律です。第10条で、「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」と規定されています。また、第18条では、「有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換」が規定されており、「同一の使用urerとの間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものみなす。」と定められています。

(c) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

(パートタイム・有期雇用労働法)

パートタイム・有期雇用労働法第6条では、事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口を文章の交付などにより明示しなければならないと規定されています。また、第7条で、「事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものと

する。」と規定されています。さらに、待遇面については、第8条で「事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。」と規定されています。福利施設の利用に関しても、第12条で、「事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。」と規定されています。

使用者と短時間・有期雇用労働者間で紛争等が生じた場合には、第25条で、「都道府県労働局長は、第23条に規定する紛争（短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争）について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。」と規定されています。

(d) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）

女性活躍推進法では、第8条の「一般事業主行動計画の策定等」で、「常時雇用する労働者の数が100人を超える事業主は、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。」とされており、一般事業主行動計画で、下記の事項を定めなければなりません。

- ① 計画期間
- ② 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標
- ③ 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内

容及びその実施時期

また、第9条で「基準に適合する一般事業主の認定」が規定されており、えるぼし認定が公表されています。えるぼし認定は、①採用、②継続就業、③労働時間等の働き方、④管理職比率、⑤多様なキャリアコースで評価が行われます。認定の段階は3段階あり、基準を満たしている評価項目数に応じて段階が上がっていきます。

(e) 次世代育成支援対策推進法

次世代育成支援対策推進法第3条で基本理念が示されており、「次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。」とされています。また、第13条では、「基準に適合する一般事業主の認定」が規定されており、子育てサポート企業と厚生労働省が認定した企業は、くるみん認定を受けることができます。

(10) 賃金管理

賃金管理とは、賃金の総額を一定の基準に基づいて労働者個人に分配していくための管理です。賃金管理は、大きく分けて、総額賃金管理と個別賃金管理があります。総額賃金管理で用いる指標には次のようなものがあります。

(a) 労務費率

製造や生産のために使われた費用を労務費といいませんが、その労務費を売上高で割ったものを労務費率といい、次の式で表します。

$$\text{労務費率} = \text{労務費} / \text{売上高}$$

なお、労務費率は、建設業等において労災保険料を計算する際に用いられます。

(b) 労働分配率

労働分配率は、企業が生み出した付加価値のうちで労働に分配される割合をいい、式で表すと次のようになります。

$$\text{労働分配率} = \text{人件費 (賃金総額)} / \text{付加価値額}$$

景気拡大局面には付加価値が拡大し人件費の伸びを上回るので、労働分配率は低下します。逆に、景気後退局面では付加価値額が低下しますが、企業は雇用を維持するので、労働分配率は上昇します。なお、労働分配率は、「資本金1千万円以上1億円未満の企業」では80%程度であるのに対して、「資本金10億円以上の企業」では60%程度になっています。

(c) 労働生産性

労働生産性は、就業者1人当たりが働いて生み出した付加価値額の割合ですので、次の式で表せます。

$$\text{労働生産性} = \text{付加価値額} / \text{就業者数}$$

労働生産性は、国の経済活動の効率性を図るデータとしても用いられています。

(d) 賃金総額

賃金総額は次の式で求められます。

$$\text{賃金総額} = \text{労働分配率} \times \text{労働生産性} \times \text{従業員数}$$

G7サミット参加国における2022年の1人当たりの名目GDPを比較すると、高い方から、アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、日本となっています。

(11) 働き方改革

働き方改革は、働く人々が、個々の事情に応じて多様で柔軟な働き方を、自分で選択できるようにするための改革です。

(a) ワーク・ライフ・バランス

ワーク・ライフ・バランスは日本語では「仕事と生活の調和」と訳され、仕事と生活の調和推進官民トップ会議において平成19年12月に策定された「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」では、これが実現した社会の姿を次のように定義しています。

ワーク・ライフ・バランスが実現された社会とは、「国民一人ひとりがやりが